SAINT-GOBAIN

ACCORD D'INTÉRESSEMENT 2025

Entre les soussignés :

La **société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION**, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 815 145 347, ayant son siège social sis 21 Avenue Camille Cavallier – 54700 Pont-à-Mousson, représentée par Monsieur Jean-Bernard MORVAN, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après la « ***Société*** » ou l'« ***Entreprise*** »,

D'une part,

Les **Organisations Syndicales Représentatives** dans l'Entreprise :

- ✓ CGT représentée par Monsieur Julien HEZARD
- ✓ CFE-CGC représentée par Monsieur Daniel FITRZYK
- ✓ CFDT représentée par Monsieur Marc ANTOINE
- ✓ FO représentée par Monsieur Lionel LAGRUE

Ci-après les « ***Organisations Syndicales Représentatives*** »,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement.

PRÉAMBULE

Les Parties ont conclu le présent accord d'intéressement dans le but d'associer collectivement les salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION auxquels ils participent activement. Le présent accord d'intéressement a pour objectif de motiver chaque salarié sur la base d'objectifs clairement définis.

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires se fait à 60% proportionnellement au temps de présence et à 40% en fonction du salaire brut fiscal, conformément à l'article 7 du présent accord. Pour la répartition proportionnelle aux salaires, les parties ont convenu de fixer un plafond et un plancher de rémunération afin d'assurer une répartition plus équitable des sommes.

En effet, la Direction et les organisations syndicales ont mené des négociations pour trouver un équilibre mutuellement bénéfique.

La formule de calcul de l'intéressement est fondée sur les critères ci-dessous considérant :

- que la performance de la société est liée aux efforts des salariés, et peut être appréciée en fonction du Résultat d'Exploitation R50 (RE) ;

- que la sécurité des salariés de la société, ainsi que celle des intérimaires et des sous-traitants travaillant pour la société, qui participe à la performance industrielle de la Société, est l'un des objectifs prioritaires de la société, et peut être appréciée en fonction des résultats du TF4.

HJ

- que la performance de la société peut également s'évaluer au travers de l'atteinte d'objectifs liés à un des critères d'évaluation de la satisfaction de ses clients, à savoir l'E-CSI (Extended Customer Service Index – l'Indice de Service Client Étendu) ;

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Le montant global de l'intéressement découle uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord conformément à son article 5. Il peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.

Lors des négociations, conformément à l'article L. 3346-1 du code du travail, les parties sont parvenues à s'entendre sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l'entreprise. Les parties conviennent de renvoyer à une autre négociation afin de déterminer les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui découlent de l'augmentation exceptionnelle de bénéficie définie dans le présent accord.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à la Société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place un intéressement collectif des salariés de la société et de fixer :

- la durée pour laquelle il est conclu ;
- les bénéficiaires ;
- les modalités de calcul de l'intéressement ;
- les critères de répartition de l'intéressement ;
- la période de versement ;
- les modalités d'information individuelle du personnel ;
- les modalités d'exécution de l'accord ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.

ARTICLE 3. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, soit pour l'exercice allant du **1er janvier 2025 au 31 décembre 2025**, correspondant à l'exercice **2025**.

Il expirera de plein droit sans autre formalité le 31 décembre 2025.

HJ

ARTICLE 4. BÉNÉFICIAIRES

Sont bénéficiaires tous les salariés au sens du droit du travail dont l'appartenance juridique à la société est caractérisée par l'existence d'un contrat de travail et ayant une ancienneté cumulée dans la société au moins égale à trois mois.

Pour le calcul de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours de l'exercice.

ARTICLE 5. MODALITÉS DE CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

5.1. Définitions

- **Chiffre d'Affaires (CA)**
  - Correspond au Chiffre d'affaires de la rubrique R05 tel que calculé dans le SIF (Système d'Information Financier)

- **Le Résultat d'Exploitation R50 (RE)**
  - Correspond au résultat d'exploitation de la rubrique R50 tel que calculé dans le SIF

- **Le Taux de Fréquence 4 (TF4)**
  Le TF4 est calculé de la manière suivante :
  - Au numérateur : l'addition des ATAA (accidents du travail avec arrêts) + ATSS (accidents du travail sans arrêts) + ATB (accidents bénins) + PQA (presqu'accidents) x 1 000 000
  - Au dénominateur : le total des heures travaillées

- **L'*Extended Customer Service Index* (E-CSI) soit Indice Service Clients Étendu**
  Le E-CSI est l'indicateur Saint-Gobain PAM Canalisation de mesure de la qualité de service par rapport à une promesse faite à un client. Cette promesse écrite, prend la forme soit d'une charte de service, soit d'un engagement de délai réalisé à la prise de commande selon les produits. L'E-CSI est calculé de la manière suivante :
    - Au numérateur : la somme des lignes de commande ayant respecté la promesse faite au client sur la période d'analyse
    - Au dénominateur : le nombre total de lignes de commande sur la période d'analyse

5.2. Formule de calcul

Un seuil de déclenchement du calcul de l'intéressement est appliqué, il correspond à un résultat TF4 égal ou supérieur à 245.

En deçà de ce seuil, il n'y a pas d'intéressement à distribuer.

HS

Si le seuil de déclenchement est atteint, le montant de la prime globale d'intéressement est défini en additionnant 3 enveloppes distinctes.

- **<u>Calcul de l'enveloppe E1</u> : % de RE/CA soit Résultat d'Exploitation R50 (RE) divisé par le Chiffre d'Affaires R05 (CA)**

L'objectifs de rentabilité de RE/CA est de 4,5%.

Il est prévu un système de tranches progressives non proportionnelles.

Lorsque le résultat est :

- Egal ou supérieur à 100% de l'objectif : 100 % du montant de l'enveloppe associé à cet indicateur sera versé ;
- Supérieur ou égal à 90% et inférieur à 100% de l'objectif : 60 % du montant de l'enveloppe sera versé ;
- Supérieur ou égal à 80% et inférieur à 90% de l'objectif : 30 % du montant de l'enveloppe sera versé.
- Inférieur à 80% de l'objectif : aucun montant de cette enveloppe ne sera versé

Ces tranches progressives visent à valoriser les efforts réalisés par les équipes même lorsque l'objectif n'est pas totalement atteint, tout en maintenant une incitation forte à atteindre les seuils de performance supérieurs.

L'enveloppe E1, d'un montant brut de 1,2 million d'euros, sera répartie entre les bénéficiaires en fonction du niveau d'atteinte.

- **<u>Calcul de l'enveloppe E2</u> : TF4**

Le TF4 correspond à celui de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

L'enveloppe E2, d'un montant brut de 0,6 million d'euros est à répartir entre les bénéficiaires uniquement si TF4 est supérieur ou égal à 245.

- **<u>Calcul de l'enveloppe E3 :</u> Indicateur E-CSI**

L'E-CSI correspond à celui de la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. L'enveloppe E3 d'un montant de 0,6 million d'euros bruts est à répartir entre les bénéficiaires uniquement si l'E-CSI est supérieur ou égal à 95%.
Si l'E-CSI est compris entre 94,50% et 94.99% : 60 % du montant de l'enveloppe sera versé ;
Si l'E-CSI est compris entre 94,20% et 94,49% : 30% du montant de l'enveloppe sera versé ;

A défaut, aucun intéressement de cette enveloppe ne sera versé.

- **<u>Calcul de la prime globale d'intéressement à distribuer</u>**

Le montant de la prime globale d'intéressement à distribuer est égal à la somme des montants calculés de chacune des 3 enveloppes (E1, E2 et E3) comme définies ci-avant.

SH

ARTICLE 6. PLAFONNEMENT GLOBAL DE L'INTERESSEMENT

Le montant global de l'intéressement, tel qu'il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné. Il ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Par conséquent, si l'application de la formule d'intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.

La période prise en compte correspond aux paies de janvier à décembre 2025

ARTICLE 7. MODE DE RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES

Le montant global de l'intéressement résultant de l'addition des enveloppes E1, E2 et E3 qui sont définies à l'article 5 du présent accord, réparti individuellement entre les bénéficiaires en différentes sous-masses.

60% du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l'exercice considéré ;

Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes (selon la législation en vigueur à date) :

- de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
- de suspensions consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de trajet ne sont pas assimilées à du temps de présence),
- les heures chômées au titre de l'activité partielles ;
- de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
- assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Il est précisé que les absences prises en compte sont celles survenues au cours de l'exercice considéré.

40% du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires au cours de l'exercice considéré.
Pour certaines périodes d'absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s'agit des périodes de :

- congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ;
- suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- placement en activité partielle ;
- mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le salaire pris en compte pour chacun des bénéficiaires pour la répartition de l'intéressement ne peut être supérieur à un plafond fixé à 70.000 € brut.
Toutefois, ce plafond peut être réduit proportionnellement à la durée de présence des salariés au cours de l'exercice (les absences précédemment visées et donnant lieu à prise en compte sur la base d'un salaire intégral pour la répartition de l'intéressement ne peuvent donner lieu à réduction du plafond).
Pour les salariés exerçant leur activité en temps partiel tout ou partie de l'année, ce plafond sera également réduit proportionnellement au temps de travail effectif sur l'exercice considéré.

HJ

Le salaire pris en compte pour chacun des bénéficiaires pour la répartition de l'intéressement ne peut être inférieur à un seuil fixé à 35.000 € brut.
Toutefois, ce seuil peut être réduit proportionnellement à la durée de présence des salariés au cours de l'exercice (les absences précédemment visées et donnant lieu à prise en compte sur la base d'un salaire intégral pour la répartition de l'intéressement ne peuvent donner lieu à réduction du seuil).
Pour les salariés exerçant leur activité en temps partiel tout ou partie de l'année, ce plafond sera également réduit proportionnellement au temps de travail effectif sur l'exercice considéré.
Les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont exclus de ce dispositif de plancher de rémunération.

ARTICLE 8. NOUVELLE REPARTITION EN CAS DE RELIQUAT

Si, après une première répartition de l'intéressement effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l'application des règles de répartition ou de plafonnement des droits individuels, il est procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels.
La répartition du reliquat est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

ARTICLE 9. PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DES PRIMES D'INTERESSEMENT

La prime individuelle d'intéressement ne pourra pas dépasser, pour un même bénéficiaire au titre d'un même exercice, un plafond individuel égal à 75% du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.

Les sommes excédents le plafond individuel sont répartis entres les autres salariés n'atteignant pas ce plafond selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.

Le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

ARTICLE 10. INFORMATION DES BENEFICIAIRES SUR LEUR DROIT

Chacun des bénéficiaires de l'intéressement est individuellement informé par une lettre d'information personnelle distincte du bulletin de paie et remise par courrier.

Cette lettre contient les informations suivantes :
- les sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
- le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- les modalités d'affectation par défaut des sommes au plan d'épargne en cas d'absence de réponse de sa part.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 2 jours calendaires suivant l'expédition du courrier.

En cas de départ de l'entreprise, il sera demandé au salarié concerné, l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et il lui sera demandé de prévenir de ses changements d'adresse éventuels.

HJ

Lorsque le bénéficiaire qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-11 du Code du travail.

ARTICLE 11 : REPONSE DU BENEFICIAIRE

Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule :

- soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ;
- soit une demande d'affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur le plan d'épargne groupe ;

La réponse du bénéficiaire est adressée via son espace dédié sur l'application mise à sa disposition.

En l'absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEG (plan d'épargne groupe) dans les conditions précisées ci-après.

ARTICLE 12 : REGLES DE VERSEMENT ET / OU D'AFFECTATION SUR UN PLAN D'EPARGNE GROUPE

12.1 : Versement immédiat des droits

Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l'exercice considéré.

12.2 : Affectation sur un plan d'épargne Groupe

Les bénéficiaires ont la faculté d'affecter la totalité ou une partie de leur prime individuelle d'intéressement au Plan Épargne Groupe (PEG) du Groupe Saint-Gobain dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement du PEG en vigueur.

Selon la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent accord, si cette affectation a lieu dans les quinze jours au plus tard à compter de la date à laquelle les sommes ont été attribuées, les salariés bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu au titre des sommes ainsi affectées au Plan Épargne Groupe (PEG).

Cette exonération d'impôt sur le revenu est toutefois subordonnée à l'indisponibilité desdites sommes pendant un délai de minimum 5 ans en dehors des cas exceptionnels de déblocage anticipé prévus par l'article R.3324-22 du code du travail.

12.3 : Affectation des sommes par défaut en l'absence de choix d'affectation

À défaut de choix des bénéficiaires dans les délais impartis, et par conséquent en l'absence de volonté exprimée par ces derniers de percevoir ou d'affecter tout ou partie de leur quote-part d'intéressement dans le Plan d'Épargne en vigueur dans l'entreprise, les sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement seront automatiquement versées dans le Plan Épargne Groupe (offre réservée aux salariés du Groupe Saint-Gobain), dans le FCPE Saint-Gobain Relais de l'année concernée qui a vocation à fusionner dans le compartiment « Saint-Gobain Avenir » du FCPE « Saint-Gobain PEG France ».

HJ

ARTICLE 13. DATE DE VERSEMENT OU D'AFFECTATION DE L'INTÉRESSEMENT

La prime individuelle d'intéressement sera versée, s'il y a lieu, à chaque bénéficiaire ou versée sur un plan d'épargne au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l'exercice, au titre duquel l'intéressement est dû.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord d'intéressement, au-delà de cette date limite, produit un intérêt de retard égal à 1,33 x le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées).

Ces intérêts, à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du code du travail.

ARTICLE 14. DÉFINITION DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE

Le bénéfice retenu est le Résultat d'Exploitation (RE).

Les parties rappellent que le caractère exceptionnel de l'augmentation du Résultat d'Exploitation doit refléter une performance exceptionnelle de l'entreprise.

Les parties conviennent que l'augmentation exceptionnelle du bénéfice sera caractérisée au titre de l'exercice 2025 si le résultat d'exploitation est supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2025.

ARTICLE 15. RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DE L'INTÉRESSEMENT

Les régimes fiscal et social des sommes issues de l'intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 16 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de l'entreprise SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

ARTICLE 17. CONTROLE DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Le contrôle de l'application du présent accord et le règlement des litiges sont assurés pour la durée de l'accord par une Commission composée :

- d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou de son remplaçant en cas d'absence.
- de représentants de la Direction de Saint-Gobain PAM Canalisation.

Cette Commission est réunie à la diligence de la Direction, pour le versement de l'intéressement soit courant du mois de février de l'année suivant l'exercice considéré. Au cours de cette réunion, sont

HS

expliquées les modalités de calcul de l'intéressement, sa répartition, ainsi que le calcul des effectifs équivalent temps plein.

Les membres de cette Commission sont tenus à l'obligation de discrétion sur les éléments de comptes et informations qui leur sont communiqués, en particulier sur les informations de nature à profiter à la concurrence ou concernant des situations individuelles.

Il est rappelé également que les informations sur les comptes estimés ou définitifs constituent avant leur diffusion publique des informations privilégiées dont l'utilisation et/ou la diffusion pourrait constituer un délit d'initié.

ARTICLE 18. INFORMATION COLLECTIVE

L'entreprise diffusera mensuellement les estimations des enveloppes E1, E2 et E3 du mois précédent et le cumul depuis le début de l'année. Ces résultats seront également présentés lors que chaque CSE ordinaire.

ARTICLE 19. RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS

En cas de différend collectif né à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à soumettre le différend à la Commission de contrôle prévue à l'article 17 du présent accord en vue de trouver une solution de conciliation.

La Commission de contrôle pourra formuler toutes suggestions pour régler le différend.

Si cependant, le différend subsistait, il serait en tant que de besoin, porté devant les tribunaux compétents.

En cas de litige individuel pour un salarié, portant sur l'appréciation ou le calcul des droits d'un salarié, celui-ci pourra, s'il le souhaite, saisir pour avis la Commission de contrôle.

Quel que soit l'avis de la Commission de contrôle, le salarié pourra saisir les tribunaux compétents.

ARTICLE 20. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

À l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous forme différente.

ARTICLE 21 : REVISION

Sous réserve des modifications qui pourraient être demandées par la DREETS (Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) dans le cadre des dispositions de l'article D.3345-2 du Code du travail, l'accord ne pourra être révisé au cours de cette période d'application, que par voie d'avenant signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

HJ

Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS du lieu de la conclusion de l'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.

ARTICLE 22. DÉPÔTS ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire papier sera remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, feront l'objet d'une information dans chacune des instances représentatives compétentes et sera affiché dans tous les établissements de la société.

L'accord sera également consultable sur l'intranet afin d'être porté à la connaissance des salariés.

Un exemplaire du texte adopté sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Pont-à-Mousson, le 23 juin 2025

Pour Saint-Gobain PAM Canalisation

Le Directeur des Ressources Humaines — Jean-Bernard MORVAN

Pour la C.G.T. — Julien HEZARD

le 25 juin 2025

Pour la C.F.E.-C.G.C. — Daniel FITRZYK

Pour la C.F.D.T. — Marc ANTOINE

Pour la F.O. — Lionel LAGRUE